

税务稽查典型案例：某再生资源公司虚开增值税专用发票案

本案由国家税务总局某市税务局第一稽查局根据增值税发票风险预警指标和金税四期“票流、资金流、货物流”三流比对线索立案查处。涉案税种为增值税及附加、企业所得税，涉案主体为甲再生资源回收有限公司（一般纳税人）。案件查办时间为2023年4月至2023年11月，最终依据《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国发票管理办法》定性处理，并将涉嫌犯罪部分依法移送公安机关。

一、案情简介

甲公司成立于2021年6月，注册经营范围为再生资源回收、销售。稽查发现，该公司在无真实货物收购、无运输能力、无仓储场所（“三无”）的情况下，于2022年1月至2023年3月期间，向下游7户钢铁、铸造企业开具增值税专用发票合计1,283份，价税合计约1.62亿元，税额约1,860万元。同期该公司取得上游“自然人代开”及空壳企业发票用于虚增进项，进项税额与销项税额高度匹配，应纳税额长期接近于零，呈现典型的“暴力虚开”特征。

二、违法事实

经核查银行流水、过磅单、运输记录及上下游访谈，确认以下事实：一是资金回流，下游企业将货款支付给甲公司后，款项在扣除约2%—3%开票费后，通过多个个人账户回流至受票方控制人；二是货物流虚假，账载收购废钢数万吨，但无任何磅单、车辆轨迹及第三方物流单据佐证；三是发票要素异常，开票品名、数量与下游实际生产能耗严重不匹配；四是法定代表人系挂名，实际控制人另有其人，公司无固定从业人员。综上，甲公司不存在真实交易而对外开具增值税专用发票，构成虚开。

三、定性与法律依据

依据《国家税务总局关于纳税人对外开具增值税专用发票有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第39号），纳税人对外开具专票须同时满足“真实交易、款货一致、票货一致”，本案不符合，属虚开。根据《中华人民共和国发票管理办法》第二十一条、第三十五条关于禁止虚开发票及罚则的规定，以及《国家税务总局关于走逃（失联）企业开具增值税专用发票认定处理有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第76号）关于异常凭证的规定，认定甲公司对外开具的1,283份专票为虚开发票，对应进项亦不得抵扣。同时依据《税收征收管理法》第六十三条，对受

票方取得虚开发票抵扣进项的行为定性为偷税。

四、处理处罚结果

对开票方甲公司：因涉嫌虚开增值税专用发票，虚开税额约1,860万元，已达到《刑法》第二百零五条“数额巨大”标准，税务机关依法将该公司及实际控制人移送公安机关追究刑事责任，并由公安经侦立案。对受票方钢铁、铸造企业：依法转出已抵扣的虚开进项税额合计约1,860万元，补缴增值税及对应城建税、教育费附加；按《税收征收管理法》第三十二条自滞纳之日起按日加收万分之五滞纳金；对构成偷税的，按所偷税款处一倍罚款。其中乙铸造公司补缴增值税及附加约420万元、滞纳金约58万元、罚款约420万元，合计约898万元。涉案专票一律不得作为税前扣除及抵扣凭证。

五、案例启示

一是真实交易是发票合法的前提，“有票无货”“有货无票借票”均属高风险红线。二是再生资源、农产品、灵活用工等行业进销项匹配度过高、税负率长期偏低易触发预警，企业应留存磅单、运输、仓储等业务链证据。三是受票方“善意取得”认定门槛高，需举证不知情且交易真实，否则即便支付了对价仍须转出进项。四是金税四期下三流不一致难以隐藏，切勿因“返点”参与虚开链条，否则补税、滞纳金、罚款与刑责叠加，得不偿失。

>

注：本文为学习演示数据，仅供检索问答测试，具体以现行有效法规与主管税务机关口径为准。